

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 935/2533

นายเสปญ ปุงบางกะดี

โจทก์

นายเลี่ยน เพือกบารุง

จำเลย

นายเสปญ ปุงบางกะดี

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 200

ความว่า โจทก์ได้ยื่นคำแก้ฎีกาไว้ แต่ปรากฏว่าคำแก้ฎีกาของโจทก์ยังบกพร่องอยู่ โจทก์จึงมีความประสงค์ขอแก้ไขเพิ่มเติมคำแก้ฎีกาของโจทก์ให้สมบูรณ์ดังรายละเอียดปรากฏตามคำร้องนี้ขอศาลได้โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175,177,91,90,59

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล จึงประทับฟ้องศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 175 จำคุก 1 ปี และตามมาตรา 177 จำคุก 1 ปี เป็นความผิดหลายกรรม ลงโทษทุกกรรม รวมจำคุก 2 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานเบี่ยงความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 วรรคสองฐานฟ้องเท็จ จำคุก 6 เดือน ฐานเบี่ยงความเท็จ จำคุก 6 เดือนรวม 2 กระหน่ง จำคุก 12 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา (อันดับ 84)

เจ้าพนักงานศาลส่งสำเนาฎีกาให้แก่โจทก์ได้โดยวิธีปิดหมายเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2533 และโจทก์ได้ยื่นคำแก้ฎีกาไว้แล้ว(อันดับ 90,93)

ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 103)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า โจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำแก้ฎีกาเลยระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า โจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำแก้ฎีกาเลยระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงให้ยกคำร้อง

(อัมพร เดชศิริ-เดชา สุวรรณโณ-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>